

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 937/2535

นายสมัคร ปริเปรม

โจทก์

นางอ่อน ปริเปรม กับพวก

จำเลย

นางอ่อน ปริเปรม ที่ 1 นางป้อม ไก่แก้ว

ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 252

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์ในเรื่องการขอ
ทุเลาการบังคับระหว่าง อุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
231 เป็นเรื่อง อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ จำเลยไม่มีสิทธิยื่นฎีกา
คัดค้านเกี่ยวกับคำสั่งนี้ จึงไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
231 นั้น ไม่ได้ระบุนำจำเลยฎีกาและถ้าให้จำเลยต้องออกจาก ที่พิพาทในชั้น
อุทธรณ์หากศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจผิดจะทำให้เกิด ความเสียหายและเป็นผลร้ายแก่
จำเลยทั้งสอง จำเลย ทั้งสองน่าจะได้รับความคุ้มครองจากศาลฎีกาอีกครั้งหนึ่งโปรด
มีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองพร้อมด้วยบริวารรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างและ
ขนย้ายดินลูกรังออกไปจากที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 เลขที่ 486 ตำบลสามกระหาย
อำเภออุบลนบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้องว่า พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาลเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับอย่างใดแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาลเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับอย่างใดแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองชอบแล้ว ให้ยกคำร้องคำคำร้องให้เป็นพับ

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ